CONTRATTO DI SERVIZI

n. CTR-2024-030

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Tau Sicurezza S.r.l., con sede legale in Via Vigilanza 15, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 02023410995, in persona del legale rappresentante Rocco Amato (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di avvalersi del servizio oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire il servizio a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di vigilanza e teleallarme antintrusione degli impianti, secondo le modalità stabilite dal presente contratto e dall'Allegato A.

Il Fornitore esegue il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 84.000,00, oltre IVA.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

Il Fornitore prende in carico ogni richiesta del Committente entro 2 (due) ore dalla ricezione.

Il Fornitore trasmette al Committente, entro il giorno 10 di ogni mese, un rapporto sulle attività svolte nel mese precedente.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza mensile posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni inadempimento contestato per iscritto dal Committente si applica una penale di euro 250,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Committente riconosce al Fornitore, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, un indennizzo pari a 2 (due) mensilità del corrispettivo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle; per il Fornitore, Via Vigilanza 15, Borgo Torrevalle.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Stefano Guidi (stefano.guidi@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Serena Guerra (centrale.operativa@tausicurezza.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che il servizio è eseguito a regola d'arte e si impegna a ripetere a proprie spese le prestazioni non conformi. Per le opere e i prodotti consegnati la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il contratto può essere modificato esclusivamente con atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti. Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 18 novembre 2024

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Rocco Amato

_____

Allegato A - Sedi di esecuzione del servizio

Il servizio è reso presso i seguenti impianti del Committente:

Codice	Impianto	Indirizzo
IMP-01	Impianto di potabilizzazione di Fontechiara	Strada della Sorgente 2, Fontechiara
IMP-02	Stazione di sollevamento fognario di Pontenero	Via del Ponte 40, Pontenero
IMP-03	Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno	Via Belvedere 11, Collesereno
IMP-04	Depuratore di Castelrovo	Località Molino Basso, Castelrovo
IMP-05	Campo pozzi di Valdombra	Strada dei Pozzi 5, Valdombra
IMP-06	Stazione di sollevamento di Borgolago	Lungolago Sud 18, Borgolago
IMP-07	Depuratore di Pratolungo	Via del Canale 7, Pratolungo
IMP-08	Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca	Via dell'Argine 60, Rivasecca
IMP-09	Campo pozzi di Montefosco	Località Pian dei Salici, Montefosco
IMP-10	Centrale idrica di Torrevalle Centro	Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle